

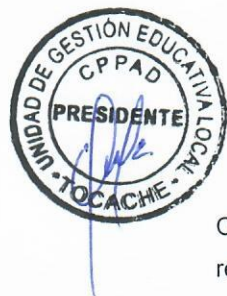
UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N°.....001322.....



Tocache, 15 MAR 2022

VISTO:

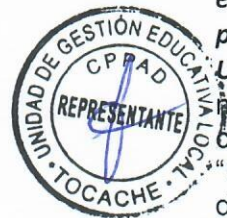
Oficio N° 003-2022-MIMP/AURORA/ER-POLVORA/GL-JMVH de fecha 24 de Febrero de 2022, acta de recepción de denuncia verbal del mes febrero del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la directiva N° 019-2021-MINEDU/VMGI-OET "Lineamientos para la prevención y protección de los y las estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas" aprobada mediante Resolución Ministerial N° 519-2012-ED en su numeral 6.42 referido a las medidas de protección en su literal f) señala: "El director de la Instituciones Educativas donde cursa estudios él o la estudiante víctima de actos de violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña, adolescente y los demás derechos que le asisten"



Que de conformidad a lo resuelto por el tribunal constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial", De fecha 31 de octubre del 2014, publicado con fecha 21 de abril del 2015, en su fundamento 138, respecto al artículo 44 de la ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 señalando lo siguiente: **"Asimismo, el referido artículo 44 debe ser interpretado en el sentido de que el director de la institución educativa dispondrá la medida de separación preventiva, a través de una resolución debidamente motivada, dando cuenta al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Correspondiente"** empero, en el presente caso, mediante Oficio N° 003-2022-MIMP/AURORA/ER-POLVORA/GL-JMVH, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, es por ello que en aplicación del inciso 6.46, **"Medidas preventivas"** de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-2021- MINEDU, donde en su inciso 6.4.6.2, numeral 1). El retiro del profesor es adaptado por el **Titular de la UGEL o DRE**, previa recomendación de la comisión permanente de procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes – CPPADD, en amparo al Art. 48 literal a), b) de la Ley 29944, por lo que a mérito de ello esta Secretaria Técnica – CPPADD, **RECOMIENDA QUE SE DISPONGA SEPARAR PREVENTIVAMENTE** Al Prof. JENLI HERNANDEZ SUAREZ, quien labora como director y docente en la IE. N° 0047 del caserío de Unión Nueva Victoria, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache en presunto agravio de las menores con iniciales T.M.H (14), W.S.G.T (14) y J.M.G.T (11), a fin de garantizar la integridad física y psicológica de las agraviadas.



Cabe mencionar que mediante OFICIO N° 003-2022-MIMP/AURORA/ER-POLVORA/GL-JMVH, de fecha 24 de Febrero de 2022, menciona sobre las investigaciones por la presunta comisión del Delito Contra la Libertad Sexual – Tocamientos, Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos en agravio de menores, siendo las menores con de iniciales T.M.H (14), W.S.G.T (14) y J.M.G.T (11), seguido contra JENLI HERNANDEZ SUAREZ, hecho ocurrido presuntamente como detalla en el ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL, fue en el año 2019 (no detalla fecha exacta), en el interior de IE. N° 0047 del caserío de Unión Nueva Victoria, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache.

No obstante que, mediante oficio antes mencionado en el párrafo anterior, adjunta Acta de Recepción de denuncia verbal con fecha 16 de Febrero del año 2022, y Copia de DNI, de las tres menores agraviadas, menciona en el contenido lo siguiente, Que, como parte de las funciones de la Estrategia Rural de Pólvora del Ministerio de la Mujer, es validar casos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, siendo ello así y al llamado de las autoridades del caserío de Unión Nueva Victoria nos constituimos el día 16 de febrero del 2022 a su comunidad, ellos nos derivaron tres casos de Violencia sexual (tocamientos indebidos), por lo que procedimos a validar y denunciar los casos teniendo como presunto agresor a un personal educativo de la IE.N. 0047, siendo señalado el Profesor y Director Sr. Jenli Hernández Suárez de 58 años de edad identificado con DNI N° 28101878, quien tal cual señalan las menores habría estado cometiendo actos de violencia sexual en contra de que las menores.

Asimismo, ponemos de su conocimiento que se ha iniciado un proceso de investigación por Violencia sexual, hecho que fue denunciado ante la PNP Puerto Pizana, ponemos de conocimiento para los fines pertinentes según como corresponda sus atribuciones de acuerdo a la ley N° 30364, a fin de brindarles las medidas de protección a las menores afectadas por este hecho. Cabe señalar que en el OFICIO N° 003-2022-MIMP/AURORA/ER-POLVORA/GL-JMVH, de fecha 24 de Febrero de 2022, Así mismo se recomienda que posteriormente a la investigación el especialista de convivencia registre y seguimiento del caso ante el SISEVE.

Que estando a las normas antes glosadas y tomando en consideración que es un principio constitucional del Estado el interés superior del niño, niña y/o adolescente; deviene en justificado adoptar en el presente caso la medida de separación preventiva al denunciado, medida que resulta racional en tanto se trata de una situación temporal mientras dure el proceso administrativo disciplinario, periodo en el que inclusive podrá seguir percibiendo su remuneración mientras se encuentre a disposición de la UGEL – Tocache.

Que, consecuentemente, existiendo poder jurídico en conformidad al artículo 44 de la ley N° 29944, ley de Reforma Magisterial concordante con el artículo 86 del D.S. N° 04-2013-ED la directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, aprobada mediante resolución ministerial N° 519-2012-ED número 6.4.2, literal f), lo resuelto por el tribunal Constitucional en el caso “Ley de Reforma Magisterial número 138, artículo 29 de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-12015-MINEDU y en razón de los hechos denunciados.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SEPARAR PREVENTIVAMENTE Al Prof. JENLI HERNANDEZ SUAREZ, quien labora como director y docente en la IE. N° 0047 del caserío de Unión Nueva Victoria, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, a partir de la fecha de la válida notificación de la presente resolución, hasta que culmine el proceso

001322

administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el jefe de OPERACIONES de la UGEL Tocache, designe al Prof. JENLI HERNANDEZ SUAREZ, quien labora como director y docente en la IE. N° 0047 del caserío de Unión Nueva Victoria, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, realizar labor administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR en modo y plazo de la ley Al Prof. JENLI HERNANDEZ SUAREZ, quien labora como director y docente en la IE. N° 0047 del caserío de Unión Nueva Victoria, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, la presente resolución.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 023-2022



ANTECEDENTE : OFICIO N° 003-2022-MIMP/AURORA/ER-POLVORA/GL-JMVH
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 15-03-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1322-2022.

SEPARAR PREVENTIVAMENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0047 UNIÓN NUEVA VICTORIA - AL DIRECTOR/DOCENTE

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : JENLI HERNANDEZ SUAREZ-IE.0047
DOMICILIO : Unión Nueva Victoria
DNI N° : 28101878
CORREO ELECTRONICO :
FECHA NOTIFICACION : 15 / 03 / 22 HORA : 11,40



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°



Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
Director del Sistema Administrativo II
Secretaría General

17/03/22.

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
EDUCACIONAL TOCACHE

CPC. Shi. Montejo
RESPONSABLE NEXUS

NOTIFICADOR